

CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD (EN LO SUCESIVO, EL “CONVENIO”), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE GRUNENTHAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.. (EN LO SUCESIVO, “GRUNENTHAL”), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR MAURICIO RODRIGUEZ Y WLADIMIR SVIERCOVICH PASQUELY POR LA OTRA PARTE BETTERFLY MEXICO S DE R.L. DE C.V. (EN LO SUCESIVO, “BETTERFLY MEXICO”), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR FRANCISCO RIVEROS CANTUARIAS; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

- I. Declara BETTERFLY MEXICO, a través de su representante, que:
- (a) Es una sociedad mercantil, legalmente constituida y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo “México”), según consta en la escritura pública 36,867 de fecha 8 de diciembre de 2021, otorgada ante la fe del licenciado Antonio López Aguirre, Notario Público número 250 de la Ciudad de México, y registrada en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México bajo el folio mercantil número N-2021098399 el 23 de diciembre de 2021.
 - (b) Su representante legal; Francisco Riveros Cantuarias, cuenta con las facultades necesarias y suficientes para obligar a su representada en términos de este Convenio, lo que acredita con la escritura pública 36,867, de fecha 8 de diciembre de 2021, Antonio López Aguirre, Notario Público número 250 de la Ciudad de México, y registrada en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México bajo el folio mercantil número N-2021098399. facultades que a la fecha del presente Convenio no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna;
 - (c) La suscripción, celebración y cumplimiento de este Convenio no violan: (1) disposición alguna de los estatutos sociales de la Parte Receptora o de su acta constitutiva; (2) cualquier convenio, contrato, acuerdo, licencia, resolución u orden de la cual la Parte Receptora sea parte o por la cual la Parte Receptora o cualquiera de sus activos o bienes esté sujeto; o (3) cualquier ley, reglamento, circular, orden o decreto de cualquier autoridad gubernamental, ya sea judicial o administrativa;
 - (d) Su registro federal de contribuyentes es BME2112082P3; y
 - (e) Señala como domicilio para efectos de éste Convenio el ubicado en Avenida Insurgentes Sur No. 863, Piso 190, Alcaldía Benito Juárez, Col. Nápoles, Ciudad de México, México, C.P. 03810.
- II. Declara GRUNENTHAL, por conducto de su representante, que:
- (a) Es una sociedad , legalmente constituida de conformidad con las leyes de México.
 - (b) Sus representantes legales cuentan con la personalidad y facultades suficientes y necesarias para obligar a su representada en términos del presente Convenio y dichas facultades no les han sido revocadas, restringidas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del presente instrumento;

- (c) Señala como domicilio para efectos de éste Convenio, el ubicado en Av. Insurgentes Sur 2475, Piso 16, Barrio Loreto, San Ángel, Álvaro Obregón, 01090 Ciudad de México, CDMX.
- (d) Su Registro Federal de Contribuyentes es GME9809044C3.

Con base en las declaraciones anteriores, las Partes en este acto se obligan conforme a, y otorgan, las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. DEFINICIONES.

Los términos que se utilizan dentro de este Convenio con mayúscula inicial tendrán los significados que a continuación se les asigna; en el entendido que, dichos términos serán igualmente aplicables en su forma singular o plural:

“Aviso de Privacidad” significa el documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado por el responsable, en términos de la Legislación de Privacidad, puesto a disposición de los titulares de los Datos Personales, previo al tratamiento de los mismos.

“Convenio” significa este convenio de confidencialidad, según sea modificado, adicionado o reformado en cualquier momento.

“Datos Personales” significa toda aquella información concerniente a una persona física identificada o identificable, en términos de la Legislación de Privacidad.

“Información” tendrá el significado que se le atribuye en la Cláusula Cuarta de este Convenio.

“Parte Receptora” significa la parte que recibirá la Información de la Parte Transmisora en términos del presente Convenio.

“Parte Transmisora” significa la parte que proporcionará Información a la Parte Receptora en términos del presente Convenio.

“Parte” significa individualmente la Parte Transmisora y la Parte Receptora, según el contexto lo requiera.

“Partes” significa conjuntamente la Parte Transmisora y la Parte Receptora.

SEGUNDA. OBJETO.

Por medio del presente Convenio, las Partes reconocen que actualmente se encuentran en negociaciones a efecto de concretar una posible relación de negocios entre ellas para contratar los productos ofrecidos por Betterfly México con el objetivo de previamente conocer qué es lo que hace cada una de las partes, para poder determinar lo que mejor convenga., en virtud de lo cual la Parte Transmisora proporcionará a la Parte Receptora Información (según dicho término se define más adelante) a efecto de que ésta realice cotizaciones, propuestas de servicio o cualquier otra actividad previa a la celebración de dicha relación de negocios.

Derivado de lo anterior, la Parte Transmisora proporcionará a la Parte Receptora Información.

TERCERA. CONFIDENCIALIDAD.

Derivado de lo establecido en la Cláusula Segunda anterior, la Parte Receptora acepta mantener en estricta y absoluta confidencialidad y a no divulgar a otros, ni utilizar en beneficio propio o de terceros, cualquier Información de la Parte Transmisora.

CUARTA. INFORMACIÓN.

Para efectos de este Convenio, Información Confidencial significa cualquier información, ya sea escrita, oral o por medios electrónicos y digitales, que de manera enunciativa, mas no limitativa incluye, correos electrónicos, mensajes de textos SMS o cualquier mensaje de datos o archivo electrónico que se pueda transmitir de forma electromagnética que sea proporcionada en relación con, o derivada de, este Convenio y/o de la relación comercial o de negocios que se llegue a concretar entre las Partes y/o algún otro documento que se derive de la relación comercial o de negocios, antes o después de la fecha de este Convenio, por, o a través de, las Partes relativo a los negocios, finanzas, propiedad intelectual u operaciones de la Parte Transmisora, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, todos los datos, informes, análisis, pronósticos, proyecciones, presupuestos, registros, información financiera y comercial, “know-how”, proyectos financieros, proyectos de productos, listas o cualquier información relativa al plan de negocios, métodos, planes de operación y de recursos humanos, estrategias de mercado, ventas, planes de distribución, información de costos e información de precios, manuales de operación, marcas, avisos, nombres comerciales, diseños y cualquier otro documento o información relativos a procedimientos y normas de la Parte Transmisora, así como información que haya sido adquirida, obtenida o desarrollada por la Parte Receptora durante las negociaciones que existen actualmente entre las Partes y/o durante la relación comercial o de negocios que llegue a existir entre éstas.

El término Información Confidencial excluye: (i) toda aquella información que la Parte Receptora hubiese poseído antes de haberla recibido de la Parte Transmisora; (ii) toda aquella información que haya obtenido la Parte Receptora legalmente de un tercero sin que éste último tuviese la obligación de mantenerla en forma confidencial; (iii) toda aquella información que sea del dominio público, (iv) toda aquella información que sea desarrollada en forma independiente por la Parte Receptora, (v) toda aquella información que sea revelada por la Parte Receptora con autorización por escrito de la Parte Transmisora; y (vi) toda aquella información que requiera ser reportada o divulgada a las autoridades judiciales o administrativas en cumplimiento de alguna ley, reglamento o decreto que sea aplicable a la Parte Receptora, o de una orden, sentencia o laudo que sea obligatorio para la Parte Receptora; en el entendido que en este último caso, la Parte Receptora deberá inmediatamente informar a la Parte Transmisora sobre dichos requerimientos o solicitudes de las autoridades judiciales o administrativas.

La Parte Receptora en este acto reconoce y acuerda que podrá recibir información de identificación de empleados, clientes y clientes potenciales de la Parte Transmisora y sus afiliadas o de otras personas, incluyendo registros de personal y otra información personal (“Información Personal”) (según dicho término se define en Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás regulación aplicable (la “Legislación de Privacidad”). La Parte Receptora acuerda, para sí y en nombre de sus Representantes (según dicho término se define más adelante) que: (i) recopilará, usará o revelará la Información Personal según sea necesario para prestar los Servicios y para ningún otro fin; y (ii) cumplir estrictamente con la Legislación de Privacidad al realizar dicha recopilación,

uso o revelación de cualquier Información Personal, según sea permitida por le presente Convenio. Asimismo, garantiza y acuerda que: (i) solamente sus Representantes tendrán acceso a la Información Personal, y cada persona será instruida y requerida para tratar dicha Información Personal de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el presente Convenio y en Legislación de Privacidad; (ii) implementará en todo tiempo salvaguardas apropiadas para la recopilación, uso, revelación, transmisión, almacenamiento y destrucción de la Información Personal teniendo consideración con la forma y sensibilidad de la Información Personal; y (iii) ninguno de sus Representantes harán, permitirán o harán que se hagan copias innecesarias de la Información Personal.

En el presente Convenio, el término “Información” se referirá conjuntamente a la Información Confidencial y a la Información Personal.

Excepto en aquellos casos en los que la Parte Transmisora otorgue su previa autorización por escrito, la Parte Receptora se obliga a:

- (i) Limitar el acceso a la Información únicamente a las personas y empleados que tengan necesidad de conocer la Información;
- (ii) Informar a las personas y empleados que tengan acceso a la Información de la naturaleza confidencial de la misma así como de las obligaciones asumidas por la Parte Receptora conforme a este Convenio; y
- (iii) Utilizar la Información única y exclusivamente para fines estrictamente relacionados con éste Convenio.

Al término de este Convenio y/o de no concretarse la relación comercial o de negocios o al término de la relación comercial por cualquier causa, la Parte Receptora estará obligada a devolver de inmediato o destruir a solicitud de la Parte Transmisora, todos los documentos y materiales que contengan la citada Información que con motivo del presente Convenio y/o de la relación comercial o de negocios le haya sido comunicada o entregada. No obstante lo establecido en esta Cláusula, no se podrá obligar a la Parte Receptora a que altere sus políticas de retención y conservación de documentos ni a que extraiga o elimine sus registros, archivos, notas, investigaciones o memoranda interna sobre la existencia de, o en relación con, este Convenio y/o algún otro documento que se derive de la relación comercial o de negocios; en la inteligencia que, la Parte Receptora deberá de conservar la confidencialidad establecida en el Convenio por tiempo indefinido mientras mantenga Información de la Parte Transmisora en dichos registros, archivos, notas, investigaciones o memoranda interna.

QUINTA. OBLIGACIONES ADICIONALES.

La Parte Receptora se obliga con la Parte Transmisora a:

- A. No divulgar, transmitir o revelar, ni permitir que se revele a ninguna persona física o moral, nacional o extranjera, la Información, con excepción de las personas debidamente autorizadas.

- B. No transmitir la Información a ningún tercero, salvo que medie una autorización por escrito de la Parte Transmisora y sea estrictamente necesario para la negociación e implementación del acuerdo comercial y de negocios.
- C. No utilizar por sí, o indirectamente por conducto de terceros, la Información con el propósito de competir o de que terceros compitan con la Parte Transmisora y con sus accionistas, empresas afiliadas o subsidiarias, u obtener un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, derivado de la utilización de la Información.
- D. No efectuar, en parte o en su totalidad, copias de la Información, salvo que cuente con el consentimiento por escrito de la Parte Transmisora.
- E. No llevar a cabo cualquier acto que tenga por objeto adquirir o registrar derechos de propiedad industrial o intelectual sobre la Información o derivados de la misma.
- F. Proteger la Información con el mismo grado de cuidado o incluso con un cuidado mayor del que emplea para proteger su propia información.

SEXTA. RELACIÓN COMERCIAL O DE NEGOCIOS.

Las Partes reconocen y aceptan que a la firma del presente Convenio se encuentran evaluando la posibilidad de crear una relación comercial o de negocios entre ellas, por lo que en este acto reconocen y aceptan que el presente Convenio no constituye ningún tipo de obligación contractual futura entre éstas. En caso de que las Partes llegarán a concretar la relación comercial o de negocios, éstas en su momento definirán los términos y condiciones mediante los cuales se llevará a cabo dicha relación comercial o de negocios.

Queda entendido por las Partes que cualquiera de ellas podrá celebrar con cualquier tercero, convenios o acuerdos de igual naturaleza al presente Convenio, sea que los mismos estén relacionados o no, con la relación comercial o de negocios que las Partes se encuentran evaluando concretar o que en su caso lleguen a concretar; en el entendido que la firma del presente Convenio, no crea entre las Partes obligación alguna de exclusividad respecto de dichas negociaciones y/o de la relación comercial o de negocios que en su caso las Partes lleguen a concretar.

SÉPTIMA. PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

Ambas Partes expresamente convienen que toda la Información existente antes de la celebración del Convenio y aquella que se genere con posteridad, que no se derive de la relación comercial entre éstas, es propiedad absoluta e indiscutible de la Parte Transmisora, por lo que bajo ninguna circunstancia se entenderá que es propiedad de la Parte Receptora o que ésta tiene algún derecho sobre la Información, o para efectos de cualquier actividad de comercialización, negociación o celebración de cualquier tipo de acto material o jurídico distinto a aquellos para los cuales le fue revelada la Información. Al efecto queda expresamente estipulada la prohibición para la Parte Receptora, de revelar, duplicar, copiar o de cualquier otra forma informar, dar a conocer a terceros, comercializar, operar, explotar o celebrar cualesquier acto jurídico que se encuentre directa o indirectamente relacionado con la Información entregada o revelada por la Parte Transmisora.

La Parte Receptora reconoce expresamente que el único titular de la Información es la Parte Transmisora y la celebración del presente Convenio no le otorga a la Parte Receptora, de manera expresa o implícita, ningún derecho intelectual o de propiedad industrial o comercial sobre dicha Información, incluyendo en forma enunciativa, mas no limitativa, licencia de uso o derechos patrimoniales respecto de la información, salvo su uso exclusivamente para los fines para los cuales se le proporcionó. En virtud de lo anterior, la Parte Receptora no podrá ejercitar sin autorización de la Parte Transmisora, acción alguna concerniente al uso, propiedad o divulgación de la Información.

Respecto a la Información, la Parte Receptora deberá aplicar los mismos criterios de precaución dedicados a proteger su propia información.

OCTAVA. MANEJO DE LA INFORMACIÓN.

En este acto, la Parte Receptora se compromete a ejercer el cuidado necesario y suficiente para proteger la Información de la Parte Transmisora, y se obliga a que en caso de pérdida, robo, piratería, reproducción y/o cualquier mal uso o destino que se dé a la mencionada Información, deberá reportarlo de inmediato a la Parte Transmisora, con la finalidad de que ésta tome las medidas que de acuerdo a sus intereses le sean convenientes.

Igualmente la Parte Receptora se obliga a notificar a la Parte Transmisora de cualquier hecho que sea de su conocimiento y que a juicio de la Parte Receptora represente un peligro que viole la protección y secrecía de la Información de la Parte Transmisora, ya sean hechos o actos cometidos por personal de alguna de las Partes o por terceros ajenos a ellas.

NOVENA. RESPONSABILIDAD.

En caso de violación o incumplimiento de la Parte Receptora a cualquiera de las obligaciones previstas en el Convenio, la Parte Receptora se obliga a indemnizar y resarcir a la Parte Transmisora, y en su caso a sus accionistas, filiales, subsidiarias; y empleados, funcionarios, agentes, representantes, clientes y proveedores de éstas, por todos los daños y perjuicios que se les causen con motivo del incumplimiento. Asimismo, la Parte Receptora se obliga a sacar en paz y a salvo a la Parte Transmisora y en su caso, a sus accionistas, filiales, subsidiarias; y funcionarios o empleados, agentes, representantes, clientes y proveedores de éstas, respecto de cualquier reclamación, litigio o procedimiento de cualquier naturaleza que sea intentado de manera directa o indirecta en su contra como consecuencia del incumplimiento del Convenio por la Parte Receptora, incluyendo el pago de todos aquellos gastos, costas, honorarios y cualquier otra cantidad que se ocasione con motivo de la defensa de la Parte Transmisora y en su caso, de sus accionistas, filiales, subsidiarias; y funcionarios o empleados, agentes, representantes, clientes y proveedores de éstas. Lo anterior sin perjuicio de que la Parte Transmisora pueda ejercer las acciones penales, administrativas, mercantiles, civiles y cualquier otra a que el incumplimiento a las obligaciones establecidas en el presente Convenio dé lugar, así como a terminar de forma inmediata la relación contractual que en su caso se llegue a concretar entre las Partes.

La Parte Receptora acuerda que en caso de que sus funcionarios, personal, empleados, agentes, representantes y/o toda persona que, por cualquier causa, se encuentre o pudiere estar vinculada a la Parte Receptora y/o a la Información materia de este Convenio, violen las obligaciones de secrecía y confidencialidad estipuladas por este Convenio, responderán en forma solidaria por los daños y perjuicios que tal incumplimiento ocasionara a la Parte Transmisora.

En virtud de lo anterior, la Parte Receptora acepta que el incumplimiento a las obligaciones consignadas en el Convenio dará derecho a la Parte Transmisora para ejercer las acciones administrativas, civiles y/o

penales que le correspondan por violación a los derechos de propiedad industrial o comercial , así como por la revelación de secretos, en términos de lo dispuesto por los artículos 82, 83, 84, 85, 86, 86 bis 1, 213, 221, 221 bis, 223, 223 bis, 224, 226 y demás relativos y aplicables de la Ley de la Propiedad Industrial, así como los artículos 210 y 211 del Código Penal Federal, que se tendrán por presentes, como si a la letra se insertasen."

De igual forma, las Partes acuerdan que la Información se transmite de buena fe de conformidad con el presente documento y para el objeto descrito en el mismo. En consecuencia, la Parte Transmisora no incurrirá en responsabilidad alguna si derivado del uso que le dé la Parte Receptora a la información proporcionada materia de este Convenio, o si esta fuera poco clara y/o vaga, y sufriera cualquier pérdida o daño de cualquier tipo, por lo que se le libera de cualquier responsabilidad al respecto.

DÉCIMA. ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES.

La Parte Receptora acuerda que las obligaciones que adquiere por virtud del Convenio, se extenderán hacia sus colaboradores, empleados y/o cualquier persona con la que tenga relación laboral y comercial que esté bajo su responsabilidad, en territorio nacional y extranjero, por lo que se obliga a responder por los daños y perjuicios directos y aún por los indirectos que sufra la Parte Transmisora por el incumplimiento a las disposiciones del Convenio, debiendo la Parte Receptora tomar las precauciones necesarias y apropiadas respecto al tratamiento que se le otorgará a la Información de la Parte Transmisora.

La Parte Receptora manifiesta que sus empleados y trabajadores cuentan con los conocimientos, habilidades y la experiencia suficiente para hacer uso debido de la Información de la Parte Transmisora.

DÉCIMA PRIMERA. TÉRMINO DE LA RELACIÓN DE NEGOCIOS.

El hecho de que las Partes terminen por cualquier causa la relación comercial o de negocios que llegaren a celebrar o simplemente que ésta no se llegue a concretar, no exime a la Parte Receptora de observar y cumplir todas las obligaciones adquiridas con la firma del presente Convenio. En virtud de lo anterior, la Parte Receptora dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la terminación de dicha relación comercial o de negocios o a solicitud de la Parte Transmisora, deberá devolver a ésta, toda la Información de su propiedad que le haya sido entregada y/o a la cual haya tenido acceso.

Queda convenido por las Partes que aún y cuando los convenios o contratos que celebren o tengan celebrados se den por terminados, todos los derechos y obligaciones consignados bajo este instrumento continuarán vigentes por tres (3) años adicionales contados a partir de la terminación de la relación contractual entre las Partes. Asimismo, el Receptor se obliga que al término de la relación de negocios a devolver a la Parte Transmisora toda la información transmitida, y en caso de no poder devolver la información en todo o en parte por causa justificada, el Receptor deberá destruir la información no devuelta en su totalidad, debiendo entregar a la Parte Transmisora una carta o certificado firmado en donde conste la destrucción de dicha información en un plazo máximo de quince (15) naturales.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, a petición expresa que en cualquier momento haga la Parte Transmisora respecto de la Información, la Parte Receptora se obliga a devolver el documento original y todas las copias a las cuales haya tenido acceso, o a certificar por escrito, si es requerido por la Parte Transmisora, que se han destruido dichas copias de la Información si ese fuera el caso.

DÉCIMA SEGUNDA. VIGENCIA.

El Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y permanecerá vigente durante todo el tiempo que exista una relación de negocio entre las Partes, incluyendo dentro de lo anterior, las negociaciones, pláticas, propuestas y/o acuerdos previos a la formalización de una relación comercial o de negocios, así como tres (3) años adicionales contados a partir de la terminación de la relación contractual entre las Partes en términos de la cláusula DÉCIMA PRIMERA.

DÉCIMA TERCERA. DATOS PERSONALES.

En caso de que la Parte Transmisora le proporcione Datos Personales a la Parte Receptora ésta última se obliga a tratar dichos Datos Personales con apego en todo momento a lo dispuesto por la Legislación de Privacidad.

Asimismo, la Parte Receptora se obliga a tratar los Datos Personales a los que tenga acceso, con los más altos estándares de seguridad administrativa, física y técnica, garantizando en todo momento la más estricta confidencialidad y privacidad de los mismos en términos de la Legislación de Privacidad.

La Parte Receptora tendrá estrictamente prohibido enajenar o de manera alguna transmitir a terceros los Datos Personales que le llegaren a ser transmitidos por la Parte Transmisora y/o que llegue a obtener por su propia cuenta derivado de las negociaciones que actualmente las Partes sostienen entre ellas para concretar una posible relación comercial o de negocios. Asimismo, la Parte Receptora no podrá hacer uso de los Datos Personales para fines distintos a los establecidos en este Convenio y/o algún otro documento que se derive de las negociaciones antes mencionadas, limitando el uso de los Datos Personales, a los fines establecidos en el Aviso de Privacidad respectivo. La Parte Receptora deberá apegarse en todo momento al Aviso de Privacidad, asumiendo las mismas obligaciones que le correspondan a la Parte Transmisora.

En caso de incumplimiento por la Parte Receptora o de cualquiera de sus respectivos empleados, funcionarios, asesores o agentes a la obligación aquí convenida, la Parte Receptora en este acto se obliga a sacar en paz y a salvo a la Parte Transmisora de cualquier acción legal, controversia, reclamación, queja, denuncia, litigio, demanda, multa y/o sanción entablada o impuesta en su contra derivada de dicho incumplimiento, incluyendo el pago de todos aquellos gastos, costas y honorarios de abogados que se ocasionaren con motivo de la defensa de la Parte Transmisora y/o de sus funcionarios o empleados. Lo anterior sin perjuicio de que la Parte Transmisora pueda ejercer las acciones penales, administrativas y civiles a que el incumplimiento de esta cláusula de lugar.

DÉCIMA CUARTA. CESIÓN.

La Parte Receptora no podrá ceder los derechos y obligaciones del presente Convenio, ni delegar cualquiera de sus obligaciones sin la autorización previa y por escrito de la Parte Transmisora. Este Convenio será unilateral e inherente al beneficio de la Parte Transmisora y sus respectivos sucesores, cesionarios y causahabientes. En caso de que las obligaciones de la Parte Receptora fueren cedidas a un tercero, la Parte Receptora reconoce y conviene que el tercero no será liberado de las obligaciones aquí establecidas.

DÉCIMA QUINTA. ACUERDO TOTAL.

El Convenio constituye el acuerdo total entre las Partes con respecto al objeto del mismo y sustituye cualquier contrato, compromiso y acuerdo previo, ya sea oral o por escrito entre las Partes con respecto al objeto de este Convenio.

DÉCIMA SEXTA. EFECTO VINCULATORIO Y BENEFICIO.

El Convenio tendrá efecto en beneficio de la Parte Transmisora y será obligatorio para la Parte Receptora y sus respectivos sucesores o causahabientes. Nada de lo previsto en el Convenio, ya sea de manera expresa o tácita, tiene el propósito de conferir cualquier derecho, recurso, obligación o responsabilidad conforme al Convenio a persona alguna que sea distinta de la Parte Receptora y sus respectivos sucesores o causahabientes permitidos.

DÉCIMA SÉPTIMA. MODIFICACIÓN Y/O RENUNCIA.

- a) La Parte Receptora no podrá renunciar a ninguna disposición de este Convenio, a no ser que conste en un acuerdo por escrito firmado por las Partes.
- b) Ninguna modificación al Convenio podrá ser válida a no ser que conste en un acuerdo por escrito firmado por las Partes.

DÉCIMA OCTAVA. ENCABEZADOS Y EJEMPLARES.

Los encabezados de este Convenio se utilizan como referencia y no afectarán en forma alguna el significado o la interpretación de este Convenio.

El Convenio podrá ser firmado en cualquier número de ejemplares, cada una de las cuales se considerará como un original y en su conjunto se considerarán como el único y mismo instrumento.

VIGÉSIMA. SUSTITUCIÓN DE FIRMA AUTÓGRAFA.

Excepcionalmente las Partes acuerdan que el presente instrumento, así como los diversos anexos y/o adendums que formen parte del mismo, podrán celebrarse de manera electrónica y en dichos casos se podrá hacer uso de la Firma Electrónica Avanzada emitida por el Servicio de Administración Tributaria "SAT" o la autoridad que la sustituya y/o por medio de una firma autógrafa digital y/o por medio de cualquier otra tecnología autorizada conforme a las disposiciones legales vigentes en la República Mexicana y de conformidad con las políticas internas de cada una de las Partes.

Las Partes reconocen y aceptan que la firma del presente instrumento, realizada mediante la utilización de cualquier firma y/o tecnología a que se refiere el párrafo inmediato anterior, sustituirá la firma autógrafa de las Partes, entendiéndose esta como el consentimiento expreso de la voluntad, lo que garantizará la validez jurídica, la integridad y la autenticidad de dicho instrumento produciendo los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa y en consecuencia el mismo valor probatorio.

DÉCIMA NOVENA. DIVISIBILIDAD.

Si se considera que una o más disposiciones de este Convenio son inaplicables o ineficaces conforme a la legislación aplicable, dicha disposición se interpretará como si estuviera escrita de tal manera que pueda ser aplicable, y el resto de este Convenio se interpretará como si dicha disposición no formara parte de este Convenio y será aplicable de conformidad con sus términos.

VIGÉSIMA PRIMERA. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN.

Las Partes acuerdan que el presente Convenio será regido por, e interpretado de conformidad con las leyes de la República Mexicana.

Para la interpretación, cumplimiento y ejecución de este Convenio, las Partes en este acto se someten expresa e irrevocablemente a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de México, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que por sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra razón pudiera corresponderles.

En testimonio de lo anterior y conociendo su contenido, alcance y fuerza legal, las Partes firman de conformidad el presente Convenio, en la Ciudad de México a 3 de septiembre de 2024

GRUNENTHAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

mauricio rodriguez

mauricio rodriguez (9 sept.. 2024 11:17 MDT)

Mauricio Alfredo Rodríguez Gonzalez
Representante Legal

BETTERFLY MEXICO S DE R.L. DE C.V.

Francisco

Francisco Riveros Cantuarias

Francisco Riveros Cantuarias
Representante Legal

Wladimir

Wladimir Sviercovich (9 sept.. 2024 19:10 MDT)

Wladimir Sviercovich Pasquel
Representante Legal

NDA Butterfly México

Informe de auditoría final

2024-09-10

Fecha de creación:	2024-09-06
Por:	Brenda Garcia (Brenda.Garcia@grunenthal.com)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAFT0f9G96snDo1S2gwm45GXBAAtGKkrCqE

Historial de “NDA Butterfly México”

-  Brenda Garcia (Brenda.Garcia@grunenthal.com) ha creado el documento.
2024-09-06 - 6:46:29 GMT- Dirección IP: 189.217.98.82.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Francisco Riveros (friveros@betterfly.com) para su firma.
2024-09-06 - 6:47:30 GMT
-  Francisco Riveros (friveros@betterfly.com) ha visualizado el correo electrónico.
2024-09-06 - 8:07:04 GMT- Dirección IP: 172.226.190.26.
-  Francisco Riveros (friveros@betterfly.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-09-06 - 17:17:30 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 108.211.193.29.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Mauricio Rodriguez (mauricio.rodriguez@grunenthal.com) para su firma.
2024-09-06 - 17:17:31 GMT
-  Mauricio Rodriguez (mauricio.rodriguez@grunenthal.com) ha visualizado el correo electrónico.
2024-09-09 - 17:16:02 GMT- Dirección IP: 104.47.51.254.
-  El firmante Mauricio Rodriguez (mauricio.rodriguez@grunenthal.com) firmó con el nombre de mauricio rodriguez
2024-09-09 - 17:17:04 GMT- Dirección IP: 148.244.179.210.
-  mauricio rodriguez (mauricio.rodriguez@grunenthal.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-09-09 - 17:17:06 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 148.244.179.210.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Wladimir Sviercovich (Wladimir.Sviercovich@grunenthal.com) para su firma.
2024-09-09 - 17:17:07 GMT
-  Wladimir Sviercovich (Wladimir.Sviercovich@grunenthal.com) ha visualizado el correo electrónico.
2024-09-10 - 1:09:47 GMT- Dirección IP: 189.147.124.184.



Wladimir Sviercovich (Wladimir.Sviercovich@grunenthal.com) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2024-09-10 - 1:10:17 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 189.147.124.184.



Documento completado.

2024-09-10 - 1:10:17 GMT